



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA N° 7137

PROMULGADA POR:

DECRETO N°:

FECHA:

184704

30 DIC 2004

Visto: La Ordenanza 3873 y sus modificatorias; y

CONSIDERANDO

Que evaluado el texto de la misma, surge la necesidad de considerar ciertos aspectos normados, con el fin de adecuar la normativa a las necesidades actuales y a la realidad económica del momento;

Que el artículo 10 de la Ordenanza N° 3873 determina las facultades de la Dirección de Ingresos Públicos en el ejercicio de sus funciones;

Que resulta procedente exigir por parte de la Dirección en el caso de actividades comerciales que revisten un carácter estacional o eventual, en el momento de su registro como contribuyentes, para garantizar el cobro de la Tasa por Servicios de Inspección General e Higiene, en virtud de que los resultados obtenidos por la práctica administrativa determinan comercios que se inscriben cuyos titulares no tienen domicilio en la Ciudad o no reúnen los requisitos mínimos de solvencia, que desarrollan actividad por unos períodos y dejan de hacerlo sin regularizar su situación municipal, cesando en el ejercicio de la misma pero quedando con deuda impaga de muy improbable cobro por su insolvencia;

Que el artículo 78 inc. 4 contempla la exención de la Tasa por Servicios a la Propiedad para los contribuyentes jubilados o pensionados;

Que surge la necesidad de adecuar el porcentaje por el cual se exime a los jubilados ya que al estar sujeto al mínimo que fija la Caja de Jubilaciones de la Provincia, éstos alcanzan a un gran número de beneficiarios con un alto porcentaje de descuento, no obstante los servicios que se prestan por los cuales

...///

29 DIC 2004

Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...77/2.-

se cobra la Tasa implican en su ejecución, costos que se han incrementado notablemente, por lo cual se hace necesario ajustar este porcentaje de exención;

Que en virtud del Plan de Control y Fiscalización se están detectando a diario situaciones de manifiesta inequidad entre los contribuyentes de la Tasa por Servicios de Inspección General e Higiene;

Que resulta administrativamente mucho más ágil y técnicamente más adecuado a nuestra realidad concentrar en sólo dos regímenes la actividad del Sector Comercial, Industrial y de Servicios;

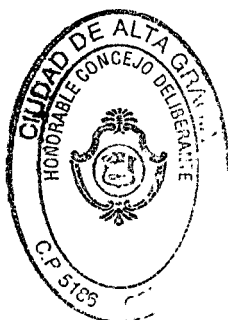
Que el artículo 111 de la Ordenanza N° 3873 norma sobre el régimen particular de la Tasa por Servicios de Inspección General e Higiene para los contribuyentes no inscriptos en el IVA, los cuales actualmente revisten la categoría de Monotributistas o Responsables Inscriptos;

Que el Régimen Particular de Tributación resulta en la actualidad inequitativo debido los cambios operados en la legislación respecto a los contribuyentes inscriptos en el régimen de monotributo, determinando de esta manera que todas las categorías del mismo, aún las más altas, puedan encuadrarse en este régimen municipal, cuando correspondería que presenten Declaraciones Juradas mensual, como lo contempla el régimen general;

Que el artículo 112 de la Ordenanza N° 3873, en su inciso 1, contempla dentro de los códigos de actividad para el régimen especial de la Tasa por Servicios de Inspección General e Higiene el código 63100, denominado "Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas", el cual no correspondería que se encuadre en dicho régimen, dado el espíritu de la norma de alcanzar con un monto menor a aquellos pequeños comercios y artesanados;

...///


Lic. Germán Aníbal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

29 DIC 2004



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...//3.-

Que analizado el Proyecto de Ordenanza por el Concejo constituido en Comisión, se emite despacho favorable con modificaciones, aprobado por mayoría en Sesión Ordinaria de fecha 2 de diciembre del año 2004.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.1: INCORPÓRASE en el artículo 10 de la Ordenanza N° 3873 el inciso 2/2 el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Art.10: 2/2 - Exigir al momento de su inscripción y cuando la actividad a desarrollar revista carácter de "estacional, eventual u ocasional", las garantías patrimoniales o fianzas de terceros, en caso que el responsable de dicha actividad sea persona que por sí no acredite dicho carácter".

ART.2: MODIFÍCASE el artículo 78 inciso 4 de la Ordenanza N° 3873, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Art.78: 4 - En un CUARENTA POR CIENTO (40%) y en un SESENTA POR CIENTO (60%) la unidad habitacional única de 3°, 4° o 5° categoría de construcción de un jubilado o pensionado cuya percepción previsional no supere el haber jubilatorio o pensión mínima que abone la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Nación respectivamente, correspondiente al mes de enero del año de presentación de la solicitud. En los casos de propiedad en condominio de un jubilado con hijos, bastará con que aquel cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.

...///

Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
...//4.-

Para gozar de esta exención, el jubilado no deberá poseer otro bien registrable que el inmueble por el cual se solicita exención y que el mismo no tenga unidades locativas.

El caso de comprobarse la percepción por parte del solicitante de otro/s ingresos, la exención será derogada y dada de nula desde su otorgamiento."

ART.3: DERÓGASE el artículo 111° de la Ordenanza N° 3873.

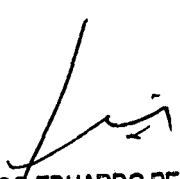
ART.4: MODIFÍCASE el artículo 112° de la Ordenanza N° 3873, en el inciso 1 donde dice "...y que la misma esté comprendida entre los Códigos 62100 y 62900 y el 63100 de la citada Ordenanza"; deberá decir "...y que la misma esté contemplada entre los Códigos 62100 y 62900 y el 63100.21 de la citada Ordenanza".

Art.5: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia, incorpórese al Libro de Ordenanzas y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.


Lic. Germán Arbal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE